

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【11】

제 목 시설공사 및 소프트웨어사업 용역 하자 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○실 * * * * 파트, * * * * 파트

조 치 부 서 ○○○○실 * * * * 파트 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다)은 공사 및 용역사업의 준공 이후에 발생하는 하자사항을 보증하기 위해 계약상대자로 하여금 하자보수보증금 또는 하자보증보험증권을 제출하도록 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인재원 「계약관리규정」 공사계약일반조건 제74조(공사계약의 하자담보책임기간)에 따르면 하자담보책임기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제70조(하자담보책임기간)을 준용한다고 되어 있으며, 규칙 제70조 1항 1호에는 「건설산업기본법」에 따른 건설공사는 「건설산업기본법 시행령」 제30조(하자담보책임기간) 및 별표 4 ‘건설공사의 종류별 하자담보책임기간’에서 정한 기간을 적용하고 2개 이상의 공종이 복합된 공사의 하자담보책임기간은 하자책임을 구분할 수 없는 경우를 제외하고는 각각의 세부 공종별 하자담보책임기간으로 적용하도록 되어 있다.

그리고 인재원 「계약관리규정 시행세칙」 용역계약일반조건 제4절 소프트웨어사업 계약조건 제58조(하자보수 등)에 따르면 계약상대자는 발주자가 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간 계약목적물의 하자에 대한 보수책임이 있다고 되어 있다.

또한, 인재원 「계약관리규정 시행세칙」 제4장 공사(용역)계약 제116조(하자담보 책임기간)에 따르면 하자담보책임기간의 기산일은 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계산한다고 되어 있다.

따라서 인재원은 적정한 하자담보 책임기간이 설정되어 있는 하자보증보험 증권 등을 수취해서 공사 및 용역의 목적물 인수 후에 발생한 하자에 대해서 적정한 보수 및 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 확보해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 9. 2. ~ 9. 6.)를 통해 인재원에서 수행한 공사 및 용역의 하자 업무처리 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 시설공사 하자 업무처리 미흡

인재원 ○○○○실은 인재원 내 * * * 옆에 부대건물을 신축하고 이용자에게 쾌적한 여가활동과 체력증진에 필요한 공간을 제공하기 위해 “한국발전인재개발원 * * * * 장 부대건물 신축 공사”를 시행하였는데, 본 공사는 방수공사, 조적공사, 기계설비공사, 토목공사, 건축공사 등 작업 공종이 복합된 공사이고, 하자담보책임기간도 방수공사 3년, 조적공사 2년, 급배수 및 냉난방 등 기계설비

공사 2년 등 공종별로 다양한데, 각각의 세부 공정별 하자담보책임기간을 적용하지 않고 1년으로 동일하게 하자담보기간을 적용한 하자보증보험증권을 수취하였다.

그 결과 공사에 대한 하자보수를 보증하는 기간이 단축되었으며, 이로 인한 하자발생 시 별도의 공사예산이 발생할 우려가 있다.

나. 소프트웨어사업 용역 하자 업무처리 미흡

인재원 ○○○○실은 소프트웨어사업을 시행하면서 계약목적물을 인수 후에 하자보증보험증권을 수취해야 하는데, “* * * * * 용역”과 “* * * * * 개발 용역”의 경우에는 계약서에 하자담보책임기간을 1년으로 명시하였음에도 하자보수보증서를 수취하지 않았다.

그리고 “* * * * * 시스템 구축 용역”의 경우에는 준공검사 완료일을 하자담보책임기간 기산일로 설정하여야 하는데, 계약준공일을 하자담보책임기간 기산일로 정하여 관련 법령에서 명시한 하자보증기간에 비해 짧게 설정되었다.

그 결과 인재원은 하자보증보험증권을 수취하지 않거나 하자보증기간을 단축해서 수취하는 등 관련 업무를 소홀히 하여 용역의 하자 발생 시 하자보수처리가 지연되거나 별도의 예산이 낭비될 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 시설공사 및 소프트웨어사업 용역의 하자관리 업무가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 법령 및 규정을 준수하겠다는 의견을 제

시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① “한국발전인재개발원 * * * * 신축 공사”와 같은 2개 이상의 공종이 복합된 공사의 하자보증보험증권은 관련 법령에서 정한 공종별 하자담보책임기간을 적용해서 수취하도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

② “* * * * * * * * 개발 용역”의 하자보증보험증권을 수취하시고 “* * * * * * * * 구축 용역”은 하자보증보험증권의 기산일을 변경해서 재수취하시고, (시정)

④ 공사 및 용역의 하자관리 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 「상별규정」 제25조(경고)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)